con dấu của các thành viên Hội đồng quản trị là giả (trừ chữ ký của chủ tịch Hội đồng quản trị). Ngày 18/5/2020, với tư cách là chủ tài khoản của Công ty Cổ phần A, ông D đã ra ngân hàng rút tiền và bỏ trốn. Ngày 02/3/2021, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can D. Ngày 10/7/2021 công an thành phố Hà Nội đã bắt được ông D khi đang trong quá trình lẩn trốn tại tỉnh H.

Câu hỏi 1. Theo quan điểm của Anh/Chị công an thành phố Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh nào sau đây?

– Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 của Bộ luật hình sự;

– Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 của Bộ luật hình sự,

– Tội tham ô tài sản theo Điều 353 của Bộ luật hình sự.

Anh/Chị hãy đưa ra lập luận để bảo vệ quan điểm của mình?

Câu hỏi 2. Với tư cách là người bào chữa cho bị can D, anh/chị sẽ cần chuẩn bị những thủ tục gì để vào trại tạm giam gặp bị can D?

Câu hỏi 3. Khi gặp bị can D trong trại tạm giam, anh/chị nên hỏi những vấn đề gì?

Câu hỏi 4. Với tư cách là người bào chữa cho bị cáo D, anh/chị hãy chuẩn bị bản tóm tắt bản luận cứ để bảo vệ cho thân chủ của mình?

Đề số 2:

Công ty TNHH Hoàng Gia có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty cổ phần xây dựng Bình Tân có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Công ty cổ phần xây dựng Bình Tân có nhận thầu xây dựng trụ sở Chi nhánh của Công ty TNHH Hoàng Gia tại đường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình trụ sở Chi nhánh của Công ty TNHH Hoàng Gia đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. Công ty TNHH Hoàng Gia yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Bình Tân sửa chữa và bồi thường thiệt hại. Quá trình hai bên tự giải quyết nhưng không có kết quả. Công ty TNHH Hoàng Gia đã đến Văn phòng luật sư nhờ tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho mình.

Câu hỏi 1. Là người được cử, anh/ chị sẽ tư vấn cho Công ty TNHH Hoàng Gia những vấn đề gì?

Câu hỏi 2. Anh/chị sẽ giúp Công ty TNHH Hoàng Gia chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục khởi kiện vụ án như thế nào? Anh/chị hãy giúp Công ty TNHH Hoàng Gia soạn thảo đơn khởi kiện?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)